

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Obracím se na Ministerstvo pro místní rozvoj jako občan trvale žijící v dotčené lokalitě jižního Plzeňska s následujícími připomínkami k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, konkrétně k vymezení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice. S navrženým rozsahem a způsobem vymezení těchto oblastí zásadně nesouhlasím.

Odůvodnění námitek:

1. Nesouhlas s narušením krajinného rázu jižního Plzeňska

Nesouhlasím se zásahem do krajinného rázu jižního Plzeňska, který by výstavba větrných elektráren v navrženém rozsahu způsobila. Větrné elektrárny dosahující výšky až 200–250 metrů zásadně naruší venkovský charakter krajiny, panoramatické horizonty a pohledové vztahy, které jsou pro jižní Plzeňsko typické. Sama dokumentace připouští negativní vlivy na krajinný ráz a kulturní krajinu, přesto je území navrženo do akceleračního režimu.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; stavební zákon č. 283/2021 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

2. Vypořádání připomínek je nedostatečné

Nesouhlasím s tím, že vypořádání připomínek obcí, spolků a veřejnosti je v dosavadním procesu nedostatečné a formální. Mnohé z dříve vznesených připomínek byly buď ignorovány, nebo zodpovězeny obecným odkazem na další řízení. Tím není naplněn smysl účasti veřejnosti, kterým je reálné ovlivnění návrhu.

Právní podklad: Správní řád č. 500/2004 Sb.; Aarhuská úmluva; čl. 35 Listiny.

3. Vlivy posuzovány izolovaně, ne komplexně

Vznáším námitku proti přístupu, kdy jsou jednotlivé akcelerační oblasti posuzovány izolovaně, ačkoli leží blízko sebe a působí společně. AOV 51, 62 a 63 leží v relativně malé vzdálenosti od sebe a budou působit jako jeden propojený větrný region. Společný vliv na krajinu, akustické pozadí, populace ptáků a netopýrů a kvalitu bydlení nebyl řádně posouzen. Výsledek je proto podhodnocený.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip prevence.

4. Mitigační opatření jsou jen pojistka, ne řešení

Nesouhlasím s tím, aby jako hlavní ochranná opatření byla uváděna mitigační opatření (např. odstávky), aniž by byl řešen samotný výběr lokality. Mitigační opatření, jako jsou odstávky turbín v citlivých obdobích, mají smysl jako doplněk. Nemohou ale legitimizovat samotné umístění VTE do konfliktní lokality. Pokud je již ve fázi územního plánu zjevné, že je lokalita konfliktní, je třeba jí se vyhnout, ne počítat s dodatečným omezováním provozu.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; princip prevence; princip předběžné opatrnosti.

Tato rizika jsou popsána v odborné literatuře, např. ve studii: USGS (2018). Fatality Estimator User's Guide. United States Geological Survey.

5. Odmítnutí alternativ není odůvodněno

Vznáším námitku proti tomu, že odmítnutí alternativních lokalit není v dokumentaci konkrétně odůvodněno. Pokud návrh pracoval i s jinými potenciálními lokalitami pro akcelerační oblasti, mělo by být doloženo, proč byly tyto alternativy odmítnuty. Bez tohoto odůvodnění není výběr lokalit transparentní a přezkoumatelný.

Právní podklad: Princip transparentnosti; správní řád č. 500/2004 Sb.; směrnice SEA 2001/42/ES.

6. Bez dat nelze rozhodnout o akceleračním režimu

Vznáším námitku proti tomu, aby o akceleračním režimu bylo rozhodováno, aniž by bylo k dispozici dostatek konkrétních dat. Pro odpovědné rozhodnutí o akceleračním režimu je nutné mít data o hluku, dopadech na faunu, dopadech na krajinu a kumulativních vlivech již nyní. Pokud je třeba je teprve doplňovat, je rozhodování zatíženo informačním deficitem.

Právní podklad: Správní řád č. 500/2004 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); princip předběžné opatrnosti.

7. Industrializace v rozporu s udržitelným rozvojem

Návrh akceleračních oblastí je v rozporu s principem udržitelného rozvoje, na kterém má územní plánování stát. Udržitelný rozvoj předpokládá rovnováhu mezi ekonomickými, sociálními a environmentálními hledisky. Plošná industrializace venkova jižního Plzeňska jednoznačně narušuje sociální a environmentální pilíř, aniž by ekonomický přínos byl pro místní komunity dostatečně doložen.

Právní podklad: § 18 stavebního zákona č. 283/2021 Sb.; princip udržitelného rozvoje území.

8. Biokoridory jsou návrhem narušeny

Nesouhlasím s vymezením akceleračních oblastí v blízkosti regionálních a místních biokoridorů územního systému ekologické stability. Návrh AO přímo nebo nepřímo zasahuje funkčnost biokoridorů a biocenter v dotčeném území. Posouzení dopadů na ÚSES je v dokumentaci pouze formální a nevypovídá konkrétní funkce jednotlivých prvků systému ekologické stability.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb. (§ 4); vyhláška č. 395/1992 Sb.; princip prevence.

Z výše uvedených důvodů nesouhlasím se zařazením akceleračních oblastí AOV 51 Řeňče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice do návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a žádám, aby byly z návrhu vyňaty.

V dne

Podpis: